

AGRAVO EM PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TRU) Nº 5110006-82.2021.4.02.5101/RJ

AGRAVANTE: AMANDA CRISTINA ROCHA QUITES (RECORRENTE)

AGRAVADO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RECORRIDO)

DESPACHO/DECISÃO

Trata-se de agravo interposto por AMANDA CRISTINA ROCHA QUITES (evento 137) contra decisão do Vice-Gestor das Turmas Recursais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro (evento 133) que inadmitiu o pedido de uniformização regional de jurisprudência: I) porquanto a pretensão recursal da parte recorrente implicaria revolvimento de matéria fática, o que não é cabível em sede de incidente de uniformização; II) pela não indicação de paradigma válido, com a devida identificação do processo em que proferido e III) por não ter sido demonstrada a existência de similitude, mediante cotejo analítico dos julgados.

A 8ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais/SJRJ (evento 121) conheceu e negou provimento ao recurso inominado da parte autora, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de recebimento de vantagem denominada *Gratificação de Raio X* cumulativamente com a rubrica denominada *Adicional de Insalubridade*, que atualmente já integra a remuneração do cargo.

A parte autora interpôs pedido de uniformização regional (evento 125), alegando que o acórdão recorrido diverge de outras Turmas Recursais da 2ª Região que reconhecem o direito do profissional que trabalha em ambiente produtor de radiação de receber a gratificação de raio X, mesmo que não operem mecanicamente o equipamento emissor.

Outrossim, o autor indicou como paradigmas os processos de números 0159406-73.2016.4.02.5151, julgado pela 1ª Turma Recursal/SJRJ; 0161360-57.2016.4.02.5151, julgado pela 4ª Turma Recursal/SJRJ; 0159407-58.2016.4.02.5151, julgado pela 6ª Turma Recursal/SJRJ e 159409-28.2016.4.02.5151, julgado pela 6ª Turma Recursal/SJRJ.

O Vice-Gestor negou seguimento ao pedido regional de uniformização, tendo a parte autora interposto agravo, alegando que: *“O caso é exclusivamente de direito na medida em que, aqui se discute exclusivamente a interpretação do artigo 1º do Decreto 81.384/78 c/c artigo 1º da Lei 1.234/50 c/c artigo 12, § 2º da Lei 8.270/91 e não provas (já que não se discutiu na Turma o laudo pericial que foi confeccionado na primeira instância e nem se discute essa questão aqui, só se usa este argumento como endosso da tese de franca exposição da requerente ao agente radioativo).”*

É o relatório. Decido.

Cabe Pedido de Uniformização Regional de Interpretação de Lei Federal quando houver divergência quanto à questão de direito material entre Turmas Recursais da 2ª Região, nos termos do art. 14 da Lei nº 10.259/2001 e art. 5º, I, da Resolução nº TRF2-RSP-2019/00009 (Regimento Interno da TRU).

Como antes relatado, a 8ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais/SJRJ (evento 121) conheceu e negou provimento ao recurso inominado da parte autora, em acórdão do qual se extrai os seguintes trechos:

“ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO POR TRABALHOS COM RAIOS-X. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE AUTORA. A GRATIFICAÇÃO POR TRABALHOS COM RAIOS-X OU SUBSTÂNCIAS RADIOATIVAS SOMENTE PODERÁ SER CONCEDIDA AOS SERVIDORES QUE OPEREM DIRETA, OBRIGATÓRIA E HABITUALMENTE COM RAIOS-X OU SUBSTÂNCIAS RADIOATIVAS. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

(...)

A parte autora ocupa o cargo de auxiliar de enfermagem e encontra-se exercendo suas funções correlatas no setor de CENTRO CIRÚRGICO no Hospital Federal do Andaraí - HFA.

(...)

*Assim sendo, a gratificação por trabalhos com raios-x ou substâncias radioativas somente poderá ser concedida aos servidores **que operem direta, obrigatória e habitualmente com raios-x ou substâncias radioativas**, junto às fontes de irradiação por um período mínimo de 12 (doze) horas semanais, como parte integrante das atribuições do cargo ou*

função exercida; que tenham sido designados por portaria do dirigente do órgão onde tenham exercício para operar direta e habitualmente com raios-x ou substâncias radioativas; e que exerçam suas atividades em área controlada.

*Observa-se que a parte autora **não opera direta, obrigatória e habitualmente com raios-x ou substâncias radioativas, de sorte que não faz jus à referida gratificação.***

(...)

*Ainda, observa-se que essa Turma Recursal já **fixou entendimento no sentido de que enfermeira que exerce atividades secundárias e acessórias e não opera diretamente aparelho de raio x** como exigido na lei, não faz jus a redução de jornada como se técnico em radiologia fosse.*

(...)

Dessa forma, não existe razão para o acolhimento do pleito para que seja aceito o laudo pericial que produzido no PROCESSO DE N° 5082729-91.2021.4.02.5101 como prova emprestada, já que a parte autora não preenche os requisitos legais para obtenção da gratificação”.

(Grifei)

Ab initio, cumpre sublinhar que não há como conhecer do pedido regional de uniformização por eventual divergência entre o acórdão impugnado e os paradigmas das 1ª e 4ª Turmas Recursais/SJRJ, pois, consoante o disposto na Resolução TRF2-RSP-2018/00050, essas foram especializadas em matéria previdenciária, ou seja, tiveram suas competências extintas para julgar a matéria em debate, atraindo, assim, a incidência da Súmula 22 da TRU. “Não se conhece pedido de uniformização regional com base em precedente de Turma extinta ou que não reflita mais a jurisprudência das Turmas Recursais em conflito.” Precedente: processo nº 2012.51.51.006243-0/CNJ: 0006243- 15.2012.4.02.5151. (Disponibilizada no Diário Eletrônico da Justiça Federal da 2ª Região em 30/08/2016, p. 108), e do intelecto do inciso II do artigo 6º, II, da Resolução nº TRF2-RSP-2019/00009.

Não se pode perder de vista que esse enunciado tem inegável inspiração nas Súmulas 158 e 168 do C. STJ: “NÃO SE PRESTA A JUSTIFICAR EMBARGOS DE DIVERGENCIA O DISSIDIO COM ACORDÃO DE TURMA OU SEÇÃO QUE NÃO MAIS TENHA COMPETENCIA PARA A MATERIA NELES VERSADA.” (Súmula 158, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/05/1996, DJ 27/05/1996, p. 18029). (...)”

O incidente de uniformização também não pode ser conhecido em relação aos paradigmas julgados pela 6ª Turma Recursal/SJRJ uma vez que não foi realizado o cotejo analítico com o fito de indicar a similitude fática entre as demandas, com a sinalização dos trechos que configurem a divergência e menção às circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, na forma sinalada pela Turma Nacional de Uniformização por ocasião do julgamento do PEDILEF nº 00653802120044036301, in verbis:

[...] “A petição do incidente será obrigatoriamente instruída com cópia dos julgados no caso de divergência entre Turmas de diferentes regiões (Questão de Ordem nº 3 da TNU), exigindo-se, para demonstração do dissídio, o cotejo analítico em duas etapas: primeiro, pela comparação entre as questões de fato tratadas no acórdão impugnado e no paradigma, com reprodução dos fundamentos de ambos; depois, pelo confronto das teses jurídicas em conflito, evidenciando a diversidade de interpretações para a mesma questão de direito (grifo nosso)”.

Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido sobre se a demandante opera direta e permanentemente equipamentos de Raio X, implicaria revolvimento de matéria fática, o que é vedado, em sede de pedido regional de uniformização, conforme já assentado pelo Enunciado de nº 42 da Súmula da TNU: “Não se conhece de incidente de uniformização que implique reexame de matéria de fato”, que reproduz, na essência, os termos da Súmula nº 7 do STJ (“A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”) e de nº 279 do Supremo Tribunal Federal (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”).

Isto posto, NEGOU PROVIMENTO ao agravo, mantendo a decisão que inadmitiu o pedido de uniformização regional de Jurisprudência.

Decorrido o prazo, nada mais sendo requerido, remetam-se os autos à Turma Recursal de origem.

